



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
all'esito della trattazione scritta ex art. 221 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 4
convertito nella l. 77/20, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **33684/2021** promossa da:

Parte_1

Avv. ELIA FRANCESCO

ricorrente

contro

CP_1

Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA

resistente

OGGETTO: indebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.12.21, *Parte_1* ha esposto che l'*CP_1*, con
nota del 13.9.21, le aveva comunicato che, nel periodo dal 1.1.15 al 31.12.16, era stata
indebitamente corrisposta al Sig. *Parte_2*, sulla pensione di invalidità
civile, la somma di € 7.091,09 per superamento dei limiti reddituali, somma di cui
l'*CP_2* chiedeva la restituzione alla ricorrente, in qualità di erede del coniuge
deceduto.

La ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione, per non aver accettato la
chiamata all'eredità del coniuge deceduto; rilevava la genericità della richiesta; eccepiva
la non ripetibilità dell'indebito assistenziale contestatole per carenza di dolo.

L'*CP_1*, costituitosi in giudizio, evidenziava che l'accettazione tacita dell'eredità
era desumibile dal fatto che la ricorrente era residente nell'abitazione del coniuge, sita in
Via Fontana Candida 19; richiama l'orientamento espresso in materia di onere della
prova nelle cause relative all'accertamento negativo dell'indebito dalle Sezioni Unite

della Corte di Cassazione, rilevava che l'onere della prova in tali cause grava sull'attore e che, nella specie, con la nota del 13.9.21, era stato chiaramente indicato il motivo del pagamento indebito, legato al superamento dei limiti reddituali.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato che la circostanza specificamente dedotta dall'^{CP}– secondo cui la ricorrente risiede nella ex casa coniugale, non è stata specificamente contestata nella prima difesa successiva alla costituzione dell'istituto. Può pertanto ritenersi provata l'accettazione tacita dell'eredità, desumibile dal possesso dei beni ereditari.

Quanto al merito, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, *“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)”* (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'^{CP_2} *“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”*.

Nella specie, con lettera del 13.9.21, l'^{CP}– ha chiesto alla ricorrente, in qualità di erede di ^{Parte_2} la restituzione della somma di € 7.091,09 , indebitamente erogata al de cuius sulla pensione di invalidità civile, dal medesimo percepita, nel periodo dal 1.1.15 al 31.12.16, per superamento dei limiti reddituali.

Ad avviso del Tribunale, il riferimento alla prestazione assistenziale cui si riferisce l'indebito e al periodo in cui è stato superato il limite reddituale annuo previsto dalla legge, sono riferimenti sufficienti per capire la causale dell'indebito contestato.

Parte ricorrente, da parte sua, non ha contestato il superamento dei limiti reddituali da parte del de cuius.

Può ritenersi pertanto non contestata la sussistenza dell'indebito assistenziale.

Quanto alla ripetibilità dell'indebito assistenziale in questione, il principio applicabile è il seguente: *“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'“accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”* (Cass. 28771/18); e ancora: *“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”(Cass. n. 26036/19); “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i*

ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”
(Cass. ord. 13223/2020).

Ad avviso del Tribunale, l’omessa specificazione da parte dell’istituto, sia nella comunicazione extragiudiziale che nella memoria di costituzione, della natura e della entità dei redditi che hanno determinato il superamento dei limiti di legge, non permette di ritenere provato il requisito del dolo ovvero dell’insussistenza del legittimo affidamento in capo all’accipiens circa la debenza delle somme percepite.

Ne consegue che l’indebito contestato non è ripetibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:

1. - Dichiarare non ripetibile l’indebito contestato;
2. - condanna l’*CP_1* al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, delle spese di giudizio, ovvero al pagamento della somma di € 1800,00, oltre iva cpa e spese generali.

Roma, 6 luglio 2022

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano